

1501101-03.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... os acusados como sendo os autores do roubo. Somente durante a abordagem os policiais tomaram conhecimento do presente roubo. Afirmou que Osmar também admitiu a participação no crime. Disse que os réus usaram uma réplica de pistola calibre 45, que ficou caída no local do roubo. Os acusados não disseram qual deles portava o simulacro. Wigson dizia que o simulacro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501101-03.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501101-03.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

OSMAR FERNANDO DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT.

Vistos.

OSMAR FERNANDO DOS SANTOS e WIGSON FERNANDO BICUDO ROSA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal porque, segundo consta na denúncia, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 11h40min., na Rua Humberto Bergamaschi, nº 1.910, no bairro Parque Industrial Pequenos Resíduos, nesta cidade e comarca, os réus, mediante grave ameaça à pessoa de Diogo Ferreira, exercida mediante emprego de um simulacro de arma de fogo, subtraíram, para si, um aparelho celular da marca "Samsung", modelo "A11", avaliado em R\$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à sobredita vítima.

Os réus foram presos em flagrante em 03/08/2021 (fl. 08). Pela r. decisão de fls. 84/87 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandados de prisão cumpridos em 04/08/2021 (fls. 102/105).

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2021 (fls. 141/142). Devidamente citados (fls. 166 e 168), os acusados apresentaram defesa prévia às fls. 172/177. Pela r. decisão de fls. 183/186, foi deferida a gratuidade de justiça em favor dos acusados e mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas em comum, sendo, ao final, interrogados os acusados (fls. 212/220).

Em alegações finais orais (fls. 219/220), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Na dosimetria da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência dos acusados.

Em alegações finais (fls. 226/251), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição dos réus em razão da fragilidade probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; a desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, na forma do artigo 155, "caput", do Código Penal; a aplicação da causa de diminuição de pena decorrente da participação de menor importância para o acusado Osmar Fernando dos Santos; a fixação do regime inicial aberto, em caso de desclassificação para o delito de furto, ou a fixação do regime inicial semiaberto, em caso de condenação pelo delito de roubo.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 08), boletim de ocorrência de fls. 09/11, autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 19/20), auto de avaliação (fls. 113/114), laudo pericial (fls. 143/146), pelo relatório policial de fls. 130/132, bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa.

A vítima Diogo Ferreira, ouvido em juízo (fl. 218), disse que estava em frente ao seu local de trabalho, falando ao celular, quando dois indivíduos passaram, apontaram um revólver para o depoente e tomaram seu aparelho celular. Depois que entrou em luta corporal com um deles, o depoente percebeu que o revólver era de brinquedo. Relatou que partiu para cima do assaltante, o qual saiu correndo e foi avistado pelos policiais correndo pela rua. Os dois indivíduos estavam de bicicleta, sendo que um deles ficou na retaguarda, próximo à rua, e outro foi na direção do ofendido. Afirmou que o indivíduo disse algo do tipo "perdeu" e apontou a arma para a cabeça do depoente. Estava com o celular na mão e o indivíduo tentou pegar o aparelho, porém, o depoente não soltou o objeto e ambos ficaram segurando-o. Quando soltou o aparelho celular, o indivíduo apertou o gatilho da arma, momento que o depoente notou que a arma não era verdadeira. Disse que correu atrás dos indivíduos por cerca de 200 (duzentos) metros, até não aguentar mais. Afirmou que o indivíduo subtraiu seu aparelho celular. A bicicleta ficou no local junto com a arma, que caiu no solo durante a luta corporal. Relatou que a polícia foi acionada e os agentes públicos conseguiram prender os indivíduos. Os policiais mostraram os assaltantes ao depoente, ocasião em que reconheceu um deles pela roupa e boné, ambos de cor estampada, uma tatuagem que possuía e o fato de estar na posse do aparelho celular do ofendido. Não recorda qual parte do corpo o assaltante tinha a

tatuagem. Disse que viu o rosto do indivíduo durante o roubo, porém, não recorda da fisionomia dele. Lembra apenas que o indivíduo era magro, aparentemente novo, com 20 anos de idade, e possuía um piercing ou brinco. A tatuagem do indivíduo estava à mostra, talvez no pescoço ou braço. Disse que a luta corporal durou segundos. O outro indivíduo parecia ser menos magro e usava uma blusa de frio, mas não conseguiu vê-lo bem, porque estava longe. Não pode afirmar atualmente qual o tom de pele dos indivíduos, pois os fatos ocorreram a certo tempo. Disse que as características físicas e vestimentas do indivíduo detido pelos policiais eram idênticas ao assaltante que o abordou e com quem lutou, sendo que o indivíduo detido estava na posse do aparelho celular do depoente. Reiterou que o assaltante pegou carona na bicicleta do outro indivíduo e ambos se evadiram. Esclareceu que foi abordado e brigou com o assaltante, sendo que trocaram socos e o simulacro de arma caiu no chão, ocasião em que o depoente amassou a roda da bicicleta e o assaltante subiu na garupa do outro indivíduo e se evadiram. O depoente não conseguiu acompanhá-los. Não sabe dizer se os acusados confessaram a prática do roubo na Delegacia. Nunca tinha visto os assaltantes antes. Disse que resistiu ao roubo por ato involuntário e impensado, porque o assaltante era magro e pequeno. Quando o indivíduo tentou subir na bicicleta, o depoente tentou dar um soco nele, ocasião em que o assaltante desviou e tentou dar uma coronhada com a arma na cabeça do ofendido. Naquele momento, o depoente pegou a mão do indivíduo e ela caiu no chão. Disse que chutou a bicicleta e entortou o aro, sendo que o assaltante não conseguiu fugir com ela. Relatou que demorou menos de uma hora para os policiais levarem os indivíduos para o depoente reconhecer. Afirmou que o assaltante tentou agredi-lo, mas não conseguiu. Disse que foram para a Delegacia e reconheceu um dos indivíduos. Nesta ocasião, durante a audiência de instrução em juízo, o depoente não conseguiu reconhecer, com absoluta certeza, nenhum dos acusados, tendo apenas observado que um deles era semelhante ao assaltante porque tinha uma tatuagem.

A testemunha comum Cleber Cesar Roque Pedruci, policial militar ouvido em juízo (fl. 217), disse que estavam em patrulhamento quando o COPOM informou sobre dois indivíduos armados na Rua Humberto Bergamaschi, passando as características dos indivíduos. Na entrada do bairro Porto Real, os policiais avistaram dois indivíduos pulando a mureta da rodovia sentido ao bairro, ocasião em que tentaram abordá-los. O acusado Wigson ficou parado no local, ao passo que o corréu Osmar saiu correndo para uma mata. Disse que foram localizados com Wigson dois aparelhos celulares. Ao ser indagado, Wigson confessou que tinha praticado um roubo na Rua Humberto Bergamaschi. Um dos celulares era da vítima. O outro aparelho Wigson disse que também era roubado. Relatou que Osmar foi detido do outro lado da mata pelo policial Barcelo. Posteriormente, a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo. Somente durante a abordagem os policiais tomaram conhecimento do presente roubo. Afirmou que Osmar também admitiu a participação no crime. Disse que os réus usaram uma réplica de pistola calibre 45, que ficou caída no local do roubo. Os acusados não disseram qual deles portava o simulacro. Wigson dizia que o simulacro de arma era de Osmar, ao passo que Osmar dizia que o simulacro pertencia a Wigson, mas ambos confessaram a prática do roubo. Esclareceu que o COPOM informou a ocorrência do roubo durante a abordagem dos réus. Após a abordagem, conduziram os acusados até a Delegacia. A vítima reconheceu os réus na Delegacia, mas não soube informar quem o abordou com o simulacro e praticou o roubo, porque estava muito nervoso no momento. Não conhecia os acusados. O aparelho celular da vítima estava com Wigson. Os réus estavam juntos quando pularam a mureta da rodovia. O depoente abordou Wigson, sendo que Osmar correu em direção à mata. Não recorda se havia alguma bicicleta perto dos acusados.

A testemunha comum Fernando Barcelo Antonio, policial militar ouvido em juízo (fl. 216), disse que estavam em patrulhamento quando o COPOM informou sobre dois indivíduos armados que estavam se evadindo sentido ao bairro Porto Real. Os policiais estavam na vicinal paralela à rodovia, quando avistaram dois indivíduos com as mesmas características informadas, sendo que decidiram abordá-los. Um dos indivíduos correu sentido a uma mata próxima ao bairro Porto Real. O policial Roque

conseguiu abordar o outro indivíduo que ficou parado no local. Disse que fez o cerco e abordou o indivíduo atravessando a mata. O indivíduo abordado pelo policial Roque tinha dois aparelhos celulares. Naquele momento, o COPOM informou que os indivíduos teriam praticado um roubo na Rua Humberto Bergamaschi. Disse que conduziram os acusados até o plantão policial e a vítima os reconheceu como autores do roubo. A arma utilizada no roubo era uma réplica de pistola que os réus deixaram cair durante a fuga. Um dos aparelhos celulares era da vítima. O outro aparelho, o acusado Wigson informou que também era roubado. Com o réu Osmar não foi localizado nada de ilícito. Disse que a detenção de Osmar ocorreu cerca de 100 (cem) metros de distância do local onde Wigson foi abordado. O acusado Osmar estava com algumas escoriações causadas na mata e confessou a participação no roubo, bem como disse que a arma utilizada era uma réplica de plástico que pertencia ao corréu Wigson. Relatou que Wigson, por outro lado, dizia que o simulacro era de Osmar. Relatou que Osmar não disse quem fez uso do simulacro de arma no momento do crime. Reiterou que a vítima reconheceu os acusados no plantão policial. Os réus estavam juntos quando pularam a mureta, sendo que Osmar empreendeu fuga e Wigson ficou no local. O depoente acreditou que a arma estava com Osmar e decidiu ir atrás dele. Disse que Wigson confessou ter participado do roubo, bem como a réplica de arma era do corréu Osmar. Por fim, informou que não fizeram diligências nas residências dos acusados.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 212/213), o réu Wigson Fernando Bicudo Rosa disse que na data dos fatos estava voltando do fórum quando encontrou um conhecido, de nome "Jonas Araújo". Relatou que "Jonas" virou a rua correndo e pediu uma carona. Ao montar na bicicleta do interrogando, "Jonas" pegou um aparelho celular e entregou na sua mão, pedindo para o interrogando carregar até o pontilhão. No pontilhão, eles viraram sentido à passarela e ambos pularam a mureta da rodovia para entrarem no bairro Porto Real. Afirmou que "Jonas" saiu correndo para uma mata e deixou os dois aparelhos celulares no local. O interrogando montou na sua bicicleta e foi abordado pela viatura policial. Os policiais perguntaram o que ele trazia consigo, ocasião em que entregou os dois celulares e disse que pertenciam ao "Jonas Araújo". Os policiais levaram o interrogando para uma rua na entrada do bairro, onde havia várias viaturas. Os policiais disseram para o interrogando assumir a prática do roubo, mas afirmou aos agentes públicos que os aparelhos celulares não eram dele e apenas deu carona para "Jonas". Naquele momento, o corréu Osmar saiu da mata com dois policiais. Ao ser indagado se Osmar era o indivíduo que estava com ele, o interrogando disse que não. Afirmou que insistiu para os policiais que Osmar não era o seu conhecido, mas ambos foram levados para a Delegacia. Disse que foram levados em viaturas separadas, sendo que Osmar foi conduzido para a D.I.G. e o interrogando foi levado para um condomínio no bairro Taveira, onde informou aos policiais que "Jonas" morava naquele local. Os policiais disseram que enquanto não prendessem "Jonas", o interrogando não seria solto, sendo que também foi conduzido para a D.I.G. Afirmou que conhece "Jonas" do bairro Porto Real, pois jogavam futebol juntos. Esclareceu que "Jonas" correu e o interrogando ficou parado, arrumando a corrente da bicicleta, quando foi abordado. Disse que tinha uma bicicleta de cor azul. Afirmou que o corréu Osmar saiu da mata mancando, quando o interrogando já estava dentro da viatura policial. Disse que Osmar é alcoólatra e fica no bairro, sendo que não estava de bicicleta. A réplica de arma de fogo foi colocada pelos policiais na cena do crime. Não sabe onde ocorreu o roubo. Negou que tenha roubado o aparelho celular da vítima e que o corréu Osmar estava com ele. Soube que "Jonas" praticou o roubo somente depois que foi abordado pelos policiais. Afirmou que "Jonas" é branco, mais alto que o interrogando, magro, de cabelo meio loiro e possui uma tatuagem na costela escrito "Sou sonhador, isso que me mantém vivo". Disse que "Jonas" estava de camisa, mas o interrogando sabe da tatuagem porque o conhecia.

Em seu interrogatório em juízo (fls. 214/215), o réu Osmar Fernando dos Santos, disse que na data dos fatos estava saindo do bairro Porto Real quando foi abordado por um policial militar. O interrogando estava indo para o bairro ETEMP. O policial estava sozinho numa viatura e perguntou onde estava o aparelho celular e a arma.

Disse que o policial não era uma das testemunhas que prestaram depoimento. Afirmou que conhece o corréu Wigson apenas de vista, no bairro onde mora, mas não tem amizade com ele. Não praticou o roubo com Wigson e não estava com ele. No dia dos fatos, o interrogando estava embriagado. Disse que já foi usuário de drogas e na época dos fatos tomava remédio de uso controlado, como "diazepan" e "carbamazepina". Relatou que já foi internado na clínica de reabilitação "Benedito Fernandes", durante seis meses, porém, faz anos que saiu da clínica. Na época dos fatos, trabalhava como servente de pedreiro e no dia do roubo estava trabalhando. Afirmou que não estava com uma arma de brinquedo e não disse ao policial que tinha praticado o roubo. Reiterou que estava sozinho quando foi abordado, ao lado da mata, na saída do bairro Porto Real. Não sabe dizer por que foi abordado. Não conhece os policiais militares ouvidos em juízo. Esclareceu que foi internado porque era usuário de drogas, no ano de 2017 ou 2018. Atualmente, só consome bebida alcoólica. Na época dos fatos, não usava drogas. Já foi preso e processado por furto no Mato Grosso do Sul e porte de arma de fogo. Não presenciou o momento que o corréu Wigson foi abordado. Disse que viu Wigson somente na Delegacia.

Encerrada a instrução processual, verifica-se que os fatos apontados na denúncia restaram devidamente comprovados, notadamente pelos depoimentos da vítima e testemunhas comuns em juízo, conforme doravante será exposto.

A vítima confirmou em solo judicial que estava falando ao celular quando dois indivíduos se aproximaram de bicicleta, sendo que um ficou distante, na retaguarda, e outro foi na direção do ofendido, ocasião em que disse algo do tipo "perdeu" e apontou um simulacro de arma de fogo para a cabeça da vítima.

Segundo o ofendido, o indivíduo tentou tomar seu aparelho celular e ambos entraram em luta corporal, ocasião em que o simulacro caiu no solo e a vítima conseguiu danificar a bicicleta que o meliante utilizava. Contudo, o assaltante conseguiu subtrair o aparelho celular e montou na bicicleta do comparsa, evadindo-se do local.

Ainda de acordo com a vítima, os assaltantes foram detidos pelos policiais militares e mostrados ao ofendido, ocasião em que reconheceu um deles como sendo o autor do roubo, cujas características físicas e vestimentas - indivíduo magro, aparentando 20 anos de idade, que vestia roupa e boné de cores estampadas, possuía um piercing/brinco e uma tatuagem no pescoço ou braço - eram idênticas ao indivíduo que o abordou, com quem lutou e que foi detido na posse do aparelho celular do ofendido.

Observa-se que a vítima declarou na seara policial ter reconhecido o acusado Wigson como sendo o executor do roubo, ou seja, como sendo a pessoa que anunciou o assalto com a arma em punho, uma vez que ele possuía a cutis branca e uma tatuagem no pescoço (fl. 12). Registre-se, ademais, que o aparelho celular subtraído foi restituído ao ofendido (fl. 20).

No mesmo sentido, se deram os depoimentos das testemunhas policiais militares Cleber Cesar Roque Pedruci e Fernando Barcelo Antonio, os quais confirmaram a ocorrência do roubo e a autoria dos acusados.

Segundo as testemunhas, após serem informados pelo COPOM sobre dois indivíduos armados que estavam indo para o bairro Porto Real, os agentes públicos avistaram os réus - os quais possuíam as mesmas características informadas na ocorrência - pulando a mureta que separa a Rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, sentido ao bairro Porto Real, ocasião em que decidiram abordá-los.

De acordo com os policiais, o acusado Wigson permaneceu no local e foi abordado, ao passo que o corréu Osmar empreendeu fuga e entrou numa mata, sendo também detido. Com o réu Wigson foram encontrados dois aparelhos celulares, sendo um deles de

propriedade da vítima. Naquela ocasião, os réus confessaram a prática do roubo em questão com uso de um simulacro de arma de fogo (réplica de pistola), contudo, um acusou o outro de estar portando o simulacro.

As testemunhas afirmaram, ainda, que a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo.

Não há motivos para desmerecer a palavra dos policiais militares. Registre-se que os relatos prestados pelos agentes públicos são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 13/16), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição relevante que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade e imparcialidade das testemunhas.

Neste passo, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais militares, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, visto que, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestarem testemunho sob o compromisso da lei.

Assim, o testemunho policial é de grande valia, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tal condição, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-lo, no sentido de querer indevidamente prejudicar os acusados, o que não se demonstrou, sequer por indícios, no curso do presente feito.

Quanto aos acusados, observa-se que ambos negaram a prática do delito na seara judicial. Contudo, observa-se que suas versões exculpatórias restaram isoladas nos autos e foram infirmadas pelas demais provas colhidas em juízo.

Não é crível a narrativa apresentada por Wigson, no sentido que estava apenas retornando para sua casa quando encontrou um conhecido, de nome "Jonas Araújo", o qual pediu-lhe uma carona e entregou um aparelho celular ao acusado, sendo que ao pularem a mureta da rodovia, "Jonas" teria corrido para uma mata e deixado os aparelhos celulares no local, ocasião em que Wigson foi abordado e detido pelos policiais militares. Também não merece credibilidade a alegação do acusado de que não tinha conhecimento do roubo em questão e não estava na companhia de Osmar, uma vez que os aparelhos celulares pertenciam ao suposto conhecido, o qual não se tratava do corréu.

De igual modo, não é verossímil a versão narrada por Osmar, no sentido que estava apenas saindo do bairro Porto Real, ao lado da mata, quando foi abordado pelo policial militar, afirmando que não estava na companhia de Wigson e não praticaram o roubo em questão.

Ressalta-se que os acusados foram avistados pelos policiais militares pulando a mureta da rodovia juntos, ocasião em que Wigson ficou parado no local e Osmar se evadiu para a mata. Ainda de acordo com as testemunhas, Wigson estava na posse do aparelho celular da vítima, sendo que ambos os réus confessaram aos agentes públicos a prática do roubo, apenas imputando um ao outro a propriedade do simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Embora as testemunhas tenham afirmado em juízo que a vítima reconheceu ambos os acusados na Delegacia, verifica-se que o ofendido declarou naquela ocasião ter reconhecido apenas Wigson como um dos autores do roubo (fl. 12), uma vez que Osmar estava mais afastado no momento do fato. Em que pese a vítima também não tenha conseguido reconhecer os réus em solo judicial – em razão do tempo transcorrido entre o delito e a audiência de instrução – registre-se que declarou ter observado que um deles (Wigson) era semelhante ao assaltante, inclusive, porque tinha uma tatuagem.

Neste ponto, importante consignar que a vítima reconheceu Wigson na ocasião dos fatos porque as características físicas e vestimentas dele – indivíduo magro, aparentando 20 anos de idade, que vestia roupa e boné de cores estampadas, possuía um piercing/brinco e uma tatuagem no pescoço ou braço – eram idênticas ao indivíduo que o roubou, sendo o acusado detido na posse do aparelho celular do ofendido.

Com efeito, ao contrário do alegado pelo nobre defensor, ressalto que os fatos narrados na denúncia foram confirmados em juízo pela vítima e testemunhas comuns. Os elementos colhidos na fase de investigação, cotejados em conjunto com a prova oral produzida em solo judicial e demais documentos acostados aos autos, são fatores relevantes a serem considerados na análise da dinâmica dos fatos, caracterizando como um importante elemento de prova a embasar a condenação, uma vez que com ela é compatível.

Portanto, ausentes indícios de falsa imputação de crime a inocente e diante do acervo probatório contundente, longe de serem tidas por frágeis e precárias as provas produzidas, a condenação dos réus é medida que se impõe, uma vez que segura a prova da materialidade e autoria dos agentes, não comportando acolhimento a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

O pedido formulado pela defesa, para desclassificação do crime imputado na denúncia para o delito de furto, também não merece prosperar, por absoluta incompatibilidade com o quadro probatório analisado.

A vítima afirmou em juízo, reiteradamente, que Wigson portava um simulacro de arma de fogo quando a abordou, ocasião em que apontou a arma para a cabeça do ofendido. De igual modo, a vítima foi contundente ao relatar que o acusado tentou tomar o aparelho celular da sua mão, sendo que ambos ficaram segurando o objeto e entraram em luta corporal. Não obstante o ofendido tenha declarado que não foi agredido, ele afirmou que ambos trocaram socos e o réu tentou dar-lhe uma “coronhada” na cabeça com o simulacro.

Portanto, restaram demonstradas as elementares da “violência” e “grave ameaça” contidas no tipo penal que definem o crime de roubo.

Consigno que o tipo penal do artigo 157 do Código Penal, ao referir à violência e grave ameaça, não exige que essas situações ocorram de forma vinculada, isto é, que a ação violenta ou ameaçadora seja encetada com observância de determinadas condições ou formalidades. Afinal, o ordenamento jurídico não exige dos cidadãos, salvo em situações excepcionais, que exponham a risco sua segurança e integridade física, quer efetuando uma checagem para verificar se o autor da grave ameaça tem ou não condições de cumpri-la, quer oferecendo resistência aos atos de agressão com os meios disponíveis.

Consta dos autos, portanto, que a vítima inicialmente ficou amedrontada, acreditando tratar-se o simulacro de uma arma de fogo verdadeira, sendo que somente após o acusado apertar o gatilho, foi que o ofendido percebeu se tratar de uma arma de brinquedo, ocasião em que investiu contra o réu na tentativa de evitar a subtração do bem.

O simulacro de arma de fogo utilizado (fls. 143/146), muito embora, pela ausência de potencialidade lesiva, não autorize o reconhecimento da majorante do emprego de arma, certamente, no caso dos autos, serviu de instrumento intimidativo o suficiente para incutir inicial temor à vítima, ainda que posteriormente tenha esboçado resistência, conforme relatado em seus depoimentos nas fases inquisitiva e judicial.

O laudo pericial foi categórico ao constatar que “seu porte, a boa qualidade do

acabamento e a riqueza de detalhes construtivos podem levar a crer que se trata de uma arma verdadeira, sendo, portanto, meio idôneo para ameaçar e intimidar alguém que desconheça sua natureza. Além disso, tal brinquedo pode eventualmente ser utilizada como instrumento contundente." (fl. 145).

Nesse sentido, é o entendimento do E. TJ/SP: "Apelação. Crime de roubo. Desclassificação para furto. Existência de violência ou grave ameaça, mesmo quando há apenas a simulação de arma de fogo. Intimação que é eficaz e causa temor na vítima. Grave ameaça caracterizada. Manutenção da sentença. Não provimento ao recurso." (TJ/SP; Apelação Criminal nº 0006173-29.2010.8.26.0248; Relator(a): Zorzi Rocha; Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do Julgamento: 13/02/2014; Data de Registro: 17/02/2014).

De igual modo, não se cogita na hipótese dos autos a participação de menor importância do corréu Osmar Fernando dos Santos. Saliento que a causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, II do CP, atinge todas as pessoas envolvidas na infração penal, porquanto a lei, ao utilizar a expressão concurso de duas ou mais pessoas, não faz qualquer distinção e abrange, por isso, tanto a coautoria quanto a participação.

Registre-se que a vítima afirmou em solo judicial que ambos os acusados chegaram ao local de bicicleta, sendo que Osmar ficou mais afastado, na retaguarda, ao passo que Wigson foi na direção do ofendido. Ainda de acordo com a vítima, Wigson subiu na bicicleta de Osmar e ambos se evadiram do local na posse do aparelho celular. Ressalta-se também, que as testemunhas foram uníssonas ao afirmarem que Wigson acusou Osmar de ser o proprietário do simulacro de arma de fogo utilizado no crime.

Portanto, constata-se que Osmar atuou como "vigia" e deu suporte para a fuga do corréu Wigson, garantindo o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual sua conduta é tão relevante quanto à do executor.

Cabe dizer que Osmar laborou em verdadeira coautoria criminosa, mediante prévia divisão de tarefas com seu comparsa Wigson, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, a subtração do bem da vítima, restando demonstrado que os agentes fracionaram as suas ações, mas concatenadas para a subtração da coisa alheia móvel.

Aliás, o papel desempenhado pelo acusado na prática delituosa é de fundamental importância: "Aquele a quem, na divisão de atribuições, cabem os papéis de Esculca e de Motorista, concorre de modo relevante para o crime, pois assegura para os executores imediatos tranquilidade no desenvolvimento da ação delituosa." (TACRIM-SP, RJD 24/218).

Não é demais ressaltar, ainda, que a expressão "de qualquer modo" utilizada no "caput" do artigo 29, do Código Penal, deve ser entendida como a causalidade material e psíquica, tendo como consequência, àquele que concorre para um evento, consciente e voluntariamente, o dever de responder pelo resultado.

Assim, analisando-se as provas colhidas, sobretudo durante a fase judicial, há de se reiterar que o pedido deve ser julgado procedente pela comprovação da materialidade e autoria dos acusados em relação ao crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal.

Passo à fixação das penas.

Quanto ao acusado Wigson Fernando Bicudo Rosa.

No tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nada há que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal. Diante disso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa,

calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado.

Incide no caso a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, por conta da condenação judicial que consta à fl. 60 (processo nº 1500590-05.2021.8.26.0603). Presente também a circunstância atenuante da menoridade relativa (artigo 65, inciso I do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 26). Com efeito, aplico a compensação entre as circunstâncias atenuante e agravante, com a manutenção da pena em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, estando presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal (concurso de pessoas), entendo que o aumento no percentual de 1/3 (um terço) é o bastante para a reprimenda do agente e para se atingir a finalidade da pena, tratando-se de resposta penal mais justa à gravidade concreta da conduta. Com efeito, exaspero a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa no valor de 13 (treze) dias-multa.

Torno definitiva a pena acima imposta, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando a reincidência do acusado, este iniciará o cumprimento de sua pena no regime fechado.

No que tange ao regime prisional, impõe-se naturalmente a fixação do fechado, decorrente da gravidade concreta da conduta perpetrada – agente que é reincidente na prática delituosa, atua em concurso com outro indivíduo, aborda a vítima na via pública e emprega violência e grave ameaça, utilizando-se de simulacro de arma de fogo, para dela subtrair seu pertence –, evidenciadora de grande ousadia e temibilidade, não havendo que se falar em ofensa às Súmulas nº 718 e 719 do STF e nº 440 do STJ, impossibilitando, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I e II do Código Penal), ou mesmo a suspensão condicional da pena (sursis), por ausência dos requisitos do artigo 77, "caput" e inciso I, do mesmo diploma legal.

Quanto ao acusado Osmar Fernando dos Santos.

No tocante às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, ao contrário do pleiteado pelo ilustre representante do Ministério Público, tenho que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes na esfera criminal (fls. 58/59), nada havendo nos autos que justifique a fixação da pena acima do patamar mínimo legal. Diante disso, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e multa no valor de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem aplicadas.

Na terceira fase, estando presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal (concurso de pessoas), entendo que o aumento no percentual de 1/3 (um terço) é o bastante para a reprimenda do agente e para se atingir a finalidade da pena, tratando-se de resposta penal mais justa à gravidade concreta da conduta. Com efeito, exaspero a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa no valor de 13 (treze) dias-multa.

Torno definitiva a pena acima imposta, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Atentando-se ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, bem como à análise das circunstâncias do artigo 59 do mesmo diploma legal, considerando o montante da pena imposta, a primariedade do acusado e a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, no presente caso, excepcionalmente, entendo que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS. E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO NÃO SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCEDIDO O MODO SEMIABERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não logrou êxito em demonstrar a necessidade de manutenção do regime inicial fechado. Dessa forma, ao réu primário, condenado à pena reclusiva não superior a 8 anos, cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal, faz jus o paciente ao regime semiaberto, em coerência com a orientação firmada nas Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF e, conforme dispõe o art. 33, § 2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental improvido." (STJ, AgRg no HC 413.416/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017, g.n.).

O réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por não preencher o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como inviável a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena (sursis), conforme vedação expressa do artigo 77, "caput", do mesmo diploma legal.

Por fim, incabível em sede de sentença condenatória a aplicação da Súmula nº 440 do C. Superior Tribunal de Justiça e artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração e progressão dos sentenciados para regime mais benéfico, porquanto não se têm nos autos informações aptas a embasar decisão segura a respeito da real situação carcerária dos condenados, impedindo a análise do requisito subjetivo. E, com a prolação da presente sentença, a detração já poderá ser requerida perante o juízo da execução, mesmo se tratando de guia de recolhimento provisória, conforme será determinada a expedição.

DECIDO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para:

A) CONDENAR o réu WIGSON FERNANDO BICUDO ROSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa no valor de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime fechado para início do cumprimento, tornando-a definitiva para o delito em questão;

B) CONDENAR o réu OSMAR FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de multa no valor de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, com regime semiaberto para início do cumprimento, tornando-a definitiva para o delito em questão.

Não defiro aos réus o direito de recorrerem em liberdade pelos mesmos fundamentos

explicitados para a decretação e manutenção de suas prisões preventivas, por conta da gravidade do crime a eles imputado, para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo agora diante da condenação, considerando o montante e regime de pena impostos.

Recomendem-se os réus aos estabelecimentos prisionais onde se encontram. Após, com a intimação das partes acerca da presente sentença, expeça-se, com urgência, guia de recolhimento provisória/definitiva.

DETERMINO a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido nos autos (fls. 19 e 143/146), por se tratar de instrumento utilizado para a prática do delito, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Por fim, DETERMINO a restituição do aparelho celular apreendido nos autos (fl. 19) – encontrado na posse do acusado Wigson Fernando Bicudo Rosa – em favor do legítimo proprietário, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se a gratuidade processual concedida nos autos em favor dos sentenciados (fl. 184).

P. R. e I.

Araçatuba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA